

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

PROCEDURA DUE DILIGENCE SOCI IN AFFARI

Area 02 – Anticorruzione e Whistleblowing

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PRO006_00	00	12/04/2026	8
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
Compliance Officer	AD – Francesco Epifani	Riservato	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Iacopo Cupelli	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
12/04/2026	12/04/2026	12/04/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

Sommario

1. Scopo e campo di applicazione.....	3
2. Riferimenti normativi.....	3
3. Termini e definizioni.....	3
4. Categorie di soci in affari.....	4
5. Approccio basato sul rischio.....	4
6. Livelli di due diligence.....	4
6.1 Due diligence semplificata.....	4
6.2 Due diligence standard.....	4
6.3 Due diligence rafforzata.....	5
7. Processo di due diligence.....	5
7.1 Identificazione e classificazione.....	5
7.2 Raccolta informativa.....	5
7.3 Analisi e valutazione.....	5
7.4 Deliberazione.....	5
8. Red flag e indicatori di allarme.....	6
9. Clausole contrattuali anticorruzione.....	6
10. Monitoraggio continuativo.....	7
11. Due diligence nelle operazioni M&A.....	7
12. Flussi informativi verso l'OdV.....	7
13. Conservazione della documentazione.....	7
14. Sanzioni.....	7
15. Matrice delle responsabilità (RACI).....	8
16. Indicatori di processo.....	8
17. Storico delle revisioni.....	8

1. Scopo e campo di applicazione

La presente procedura disciplina il processo di due diligence anticorruzione da condurre nei confronti dei soci in affari (business associates) di Toscana Diagnostica S.r.l., in conformità alla clausola 8.2 della norma ISO 37001:2016 e ai principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001.

La due diligence ha lo scopo di valutare, prima dell'instaurazione o del rinnovo di un rapporto commerciale, il profilo di rischio corruttivo del socio in affari, verificando l'integrità, l'affidabilità e la conformità normativa della controparte, nonché l'assenza di fattori che possano esporre l'organizzazione al rischio di coinvolgimento in condotte corruttive, dirette o indirette.

La procedura si applica a tutte le funzioni aziendali coinvolte nella selezione, nella qualificazione e nella gestione dei rapporti con soggetti terzi che agiscono in nome o per conto di Toscana Diagnostica o che intrattengono con essa relazioni commerciali significative.

2. Riferimenti normativi

Norma / Riferimento	Ambito
ISO 37001:2016, cl. 8.2	Due diligence sui soci in affari
ISO 37001:2016, cl. 8.3	Controlli finanziari e non finanziari
ISO 37001:2016, cl. 8.4	Implementazione dei controlli anticorruzione da parte dei soci in affari
D.Lgs. 231/2001, artt. 5-7	Criteri di imputazione della responsabilità e modelli organizzativi
D.Lgs. 231/2001, artt. 24-25	Reati presupposto contro la PA e corruzione tra privati
Reg. (UE) 2016/679 (GDPR)	Trattamento dati personali dei soggetti sottoposti a due diligence
ISO 27001:2022	Sicurezza informazioni nella gestione dei fornitori (cl. A.15)
D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia)	Documentazione antimafia e comunicazioni antimafia
PAS 24000:2022, cl. A.9	Etica nelle relazioni con la catena di fornitura
Linee Guida Confindustria 231	Protocolli per la gestione dei rapporti con terzi

3. Termini e definizioni

Socio in affari (business associate): ai sensi della ISO 37001, qualsiasi soggetto esterno con il quale l'organizzazione intrattiene, o intende instaurare, un rapporto di affari di qualsiasi tipo, ivi inclusi clienti, fornitori, consulenti, agenti, intermediari, subappaltatori, partner di joint venture, società target di operazioni M&A, consorzi e operatori coinvolti nella catena di fornitura.

Due diligence anticorruzione: processo strutturato e documentato di raccolta, analisi e valutazione delle informazioni relative a un socio in affari, finalizzato a determinare il livello di rischio corruttivo associato al rapporto.

Red flag: indicatore di allarme che, rilevato durante il processo di due diligence, segnala un potenziale rischio corruttivo o di illegalità e richiede approfondimenti specifici o l'interruzione del processo.

Persona Politicamente Esposta (PEP): persona fisica che ricopre o ha ricoperto importanti cariche pubbliche, nonché i suoi familiari stretti e i soggetti a essa notoriamente collegati.

Paese a rischio: giurisdizione caratterizzata da un indice CPI (Corruption Perceptions Index di Transparency International) inferiore a 50 su 100, ovvero inclusa in liste di paesi ad alto rischio pubblicate da organismi internazionali (FATF, UE, OFAC).

4. Categorie di soci in affari

Ai fini della presente procedura, i soci in affari di Toscana Diagnostica sono classificati nelle seguenti categorie, in ordine decrescente di rischio intrinseco:

Cat.	Tipologia	Descrizione	Rischio	DD livello
A	Agenti, intermediari, mediatori	Soggetti che agiscono in nome o per conto di TD nei rapporti con terzi, PA o partner commerciali	Alto	Rafforzata
B	Consulenti e professionisti	Soggetti che prestano attività intellettuale, legale, fiscale, tecnica o strategica	Medio-alto	Rafforzata
C	Società target M&A	Strutture diagnostiche oggetto di acquisizione o fusione	Alto	Rafforzata
D	Partner di joint venture	Soggetti con cui TD instaura rapporti di collaborazione strutturata o società partecipate	Alto	Rafforzata
E	Fornitori strategici	Fornitori di reagenti, apparecchiature diagnostiche, sistemi informativi e servizi essenziali	Medio	Standard
F	Fornitori di servizi generali	Fornitori di facility management, pulizia, vigilanza, trasporti, logistica, manutenzione	Basso-medio	Standard
G	Fornitori di beni di consumo	Fornitori di materiale di consumo, cancelleria, arredi, beni non critici	Basso	Semplificata
H	Sponsor e beneficiari	Enti e organizzazioni destinatari di sponsorizzazioni, donazioni, erogazioni liberali	Medio	Standard

5. Approccio basato sul rischio

Il livello di due diligence è determinato sulla base di un approccio proporzionato al rischio, in conformità alla clausola 8.2 della ISO 37001. I fattori di rischio considerati comprendono: la natura del rapporto (il socio agisce in nome o per conto di TD, ha contatti diretti con la PA, gestisce fondi); il settore di attività (sanità, appalti pubblici, settori regolamentati); la giurisdizione geografica (paesi a rischio elevato di corruzione secondo il CPI di Transparency International); il valore economico del rapporto (importo contrattuale annuo o complessivo); la durata e la complessità del rapporto; la presenza di PEP nella struttura proprietaria o gestionale; i precedenti del socio (procedimenti giudiziari, sanzioni, notizie negative).

6. Livelli di due diligence

6.1 Due diligence semplificata

Si applica ai soci in affari di categoria G (fornitori di beni di consumo non critici) e ai rapporti di valore annuo inferiore a 5.000 euro. Comprende: verifica dei dati identificativi (ragione sociale, P.IVA, sede legale, legale rappresentante); visura camerale aggiornata; verifica dell'assenza di procedure concorsuali o di liquidazione; autocertificazione anticorruzione compilata dal socio in affari. La due diligence semplificata è condotta dalla funzione richiedente con il supporto del Compliance Officer.

6.2 Due diligence standard

Si applica ai soci in affari di categoria E, F e H e ai rapporti di valore annuo compreso tra 5.000 e 50.000 euro. Comprende tutti gli elementi della due diligence semplificata, integrati da: verifica della titolarità effettiva (beneficial owner) e della catena societaria; consultazione del casellario giudiziale dei carichi pendenti del legale rappresentante (ove consentito dalla normativa vigente); consultazione delle liste di soggetti sottoposti a sanzioni internazionali (OFAC, UE, UN); verifica dell'eventuale presenza di PEP nella compagine societaria o tra gli amministratori; richiesta e analisi

del bilancio degli ultimi due esercizi; verifica dell'esistenza di un sistema di gestione anticorruzione o di un codice etico; acquisizione della comunicazione antimafia (ove prevista dal D.Lgs. 159/2011). La due diligence standard è condotta dal Compliance Officer.

6.3 Due diligence rafforzata

Si applica ai soci in affari di categoria A, B, C e D, ai rapporti di valore annuo superiore a 50.000 euro e in tutti i casi in cui siano emersi red flag durante la due diligence standard. Comprende tutti gli elementi della due diligence standard, integrati da: indagini reputazionali approfondite (ricerca su fonti aperte, banche dati specialistiche, media monitoring); verifica della catena societaria fino al beneficial owner finale, con analisi di eventuali strutture opache o giurisdizioni a rischio; analisi dei bilanci degli ultimi tre esercizi con focus su elementi anomali (crediti verso soggetti correlati, pagamenti a paesi a rischio, consulenze non giustificate); richiesta di informazioni commerciali da provider qualificati; verifica dell'eventuale coinvolgimento in procedimenti per reati di corruzione, riciclaggio, frode fiscale o reati presupposto ex D.Lgs. 231; colloquio diretto con il management del socio in affari per la valutazione dell'impegno anticorruzione; per le operazioni M&A: due diligence legale, fiscale, clinica e tecnologica completa sulla società target. La due diligence rafforzata è condotta dal Compliance Officer con il supporto di consulenti esterni qualificati e l'eventuale coinvolgimento dell'OdV.

7. Processo di due diligence

7.1 Identificazione e classificazione

La funzione aziendale che intende instaurare un rapporto con un nuovo socio in affari compila il Modulo di Richiesta Due Diligence (TD-SGI-MOD006_01), indicando la tipologia di rapporto, il valore stimato, la durata prevista e la categoria di appartenenza del socio. Il modulo è trasmesso al Compliance Officer, che verifica la classificazione e determina il livello di due diligence applicabile.

7.2 Raccolta informativa

Il Compliance Officer avvia la raccolta delle informazioni previste dal livello di due diligence applicabile. Al socio in affari è richiesta la compilazione del Questionario Anticorruzione (TD-SGI-MOD006_02), che include: dichiarazione di presa visione della Politica Anticorruzione di Toscana Diagnostica; informativa sulla titolarità effettiva e sulla struttura societaria; dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi con dipendenti o amministratori di TD; dichiarazione sull'assenza di procedimenti o condanne per reati di corruzione; impegno al rispetto delle norme anticorruzione e del Codice Etico di TD.

7.3 Analisi e valutazione

Il Compliance Officer analizza le informazioni raccolte, verifica la coerenza dei dati, identifica eventuali red flag e formula una valutazione del rischio complessivo del rapporto. La valutazione è espressa su scala a tre livelli: rischio basso (nessun red flag, profilo conforme), rischio medio (red flag minori gestibili con misure di mitigazione), rischio alto (red flag significativi che sconsigliano l'instaurazione del rapporto o richiedono approfondimenti e misure speciali). La valutazione è documentata nel Report di Due Diligence (TD-SGI-MOD006_03).

7.4 Deliberazione

L'esito della due diligence determina le seguenti azioni: in caso di rischio basso, il rapporto è approvato dal Compliance Officer e la funzione richiedente procede con la stipula del contratto; in caso di rischio medio, il rapporto è approvato dal Compliance Officer con prescrizione di misure di mitigazione specifiche (clausole contrattuali rafforzate, monitoraggio periodico, limitazioni operative) e con l'informazione all'AD; in caso di rischio alto, il rapporto è sottoposto all'approvazione

dell'Amministratore Delegato, previa informativa all'OdV, e può essere autorizzato solo con misure di mitigazione adeguate documentate ovvero rifiutato.

8. Red flag e indicatori di allarme

Il Compliance Officer presta particolare attenzione ai seguenti indicatori di allarme, la cui presenza richiede approfondimenti o l'elevazione del livello di due diligence:

- Sede legale o operativa in paesi a elevato rischio di corruzione (CPI inferiore a 50) o in giurisdizioni non cooperative dal punto di vista fiscale (liste UE).
- Presenza di Persone Politicamente Esposte nella compagine societaria, tra gli amministratori o tra i beneficiari effettivi.
- Struttura societaria opaca, con ricorso a trust, società fiduciarie, prestanome o catene societarie in giurisdizioni a segretezza bancaria.
- Precedenti procedimenti giudiziari, condanne o sanzioni per corruzione, frode, riciclaggio, evasione fiscale o reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001.
- Richiesta di pagamenti verso conti intestati a soggetti diversi dal socio in affari, verso paesi a rischio o verso conti offshore.
- Corrispettivi manifestamente incongrui rispetto alla prestazione fornita (sovra o sotto-fatturazione).
- Rifiuto o riluttanza del socio in affari nel fornire le informazioni richieste, nel compilare il Questionario Anticorruzione o nell'accettare le clausole contrattuali anticorruzione.
- Conflitti di interessi non dichiarati con dipendenti, amministratori o collaboratori di Toscana Diagnostica.
- Notizie negative su fonti aperte (media, banche dati) relative a pratiche corruttive, frodi o comportamenti non etici.
- Offerta non sollecitata di omaggi, ospitalità o utilità di valore sproporzionato al personale di TD.

9. Clausole contrattuali anticorruzione

Tutti i contratti stipulati con i soci in affari devono contenere le seguenti clausole anticorruzione, la cui accettazione costituisce condizione necessaria per l'instaurazione del rapporto:

- Dichiarazione di conoscenza e impegno al rispetto della normativa anticorruzione italiana e internazionale, della Politica Anticorruzione e del Codice Etico di Toscana Diagnostica.
- Impegno a non offrire, promettere, concedere o autorizzare, direttamente o indirettamente, pagamenti, omaggi, utilità o vantaggi di qualsiasi natura a Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio o a qualsiasi soggetto terzo al fine di ottenere o mantenere un vantaggio indebito.
- Impegno a mantenere registrazioni contabili accurate e complete, a conservare la documentazione per almeno 10 anni e a rendere disponibili le informazioni alle funzioni di controllo di TD.
- Obbligo di comunicare tempestivamente a TD ogni variazione nella titolarità effettiva, nella struttura societaria, nel management e ogni evento rilevante ai fini anticorruzione.
- Diritto di audit di TD: facoltà di effettuare o far effettuare verifiche e controlli sull'osservanza degli impegni anticorruzione, con obbligo di collaborazione del socio.
- Clausola risolutiva espressa: diritto di TD di risolvere il contratto con effetto immediato in caso di violazione degli impegni anticorruzione, senza obbligo di indennizzo.

10. Monitoraggio continuativo

La due diligence non si esaurisce nella fase pre-contrattuale. Il Compliance Officer conduce un monitoraggio continuativo dei soci in affari per tutta la durata del rapporto, secondo le seguenti modalità: aggiornamento annuale della due diligence per i soci di categoria A, B, C e D; aggiornamento biennale per i soci di categoria E, F e H; aggiornamento triennale per i soci di categoria G; aggiornamento immediato al verificarsi di eventi trigger (variazioni societarie, procedimenti giudiziari, notizie negative, segnalazioni whistleblowing). Il monitoraggio comprende la verifica della permanenza dei requisiti, la conferma dell'assenza di nuovi red flag e l'analisi dell'andamento del rapporto. L'esito del monitoraggio è registrato nell'Anagrafica Soci in Affari.

11. Due diligence nelle operazioni M&A

Le operazioni di acquisizione di strutture diagnostiche previste dal Piano di Crescita costituiscono un'area di rischio specifico e richiedono una due diligence rafforzata integrata, che comprende: due diligence anticorruzione sulla società target e sui suoi esponenti; due diligence legale (contenziosi, regolarità autorizzazioni e accreditamenti, conformità normativa); due diligence fiscale e contabile (regolarità delle dichiarazioni, debiti tributari, operazioni infragruppo); due diligence clinica e tecnologica (stato delle apparecchiature, qualità dei processi diagnostici, rischio clinico); due diligence lavoristica (contratti di lavoro, contenziosi pendenti, conformità CCNL); due diligence ambientale (rifiuti sanitari, amianto, conformità ambientale); verifica della documentazione antimafia (D.Lgs. 159/2011).

La due diligence M&A è coordinata dal Compliance Officer con il supporto dell'AD e dei consulenti esterni. L'esito è documentato in un Report di Due Diligence M&A trasmesso all'AD e all'OdV prima della deliberazione sull'operazione.

12. Flussi informativi verso l'OdV

In conformità alla procedura TD-SGI-PRO004, il Compliance Officer trasmette all'OdV: con cadenza trimestrale, un report sintetico sulle due diligence condotte nel periodo, con indicazione del numero, delle categorie, degli esiti e dei red flag rilevati; tempestivamente, ogni due diligence che si sia conclusa con esito di rischio alto; tempestivamente, ogni decisione di procedere con un rapporto classificato a rischio alto, con le relative misure di mitigazione; i Report di Due Diligence M&A prima della deliberazione sull'operazione.

13. Conservazione della documentazione

La documentazione relativa a ciascuna due diligence (moduli, questionari, report, visure, certificazioni, corrispondenza) è conservata per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto con il socio in affari, in conformità ai tempi di conservazione dei Protocolli 231 definiti nella TD-SGI-PRO001. I documenti sono archiviati in formato digitale con accesso riservato al Compliance Officer, all'AD e all'OdV, nel rispetto del GDPR e della ISO 27001.

14. Sanzioni

L'instaurazione di rapporti con soci in affari in violazione della presente procedura (omissione della due diligence, mancato rispetto delle soglie di approvazione, occultamento di red flag) costituisce una violazione del Modello 231 ed è sanzionabile ai sensi del sistema disciplinare. Per i soggetti apicali, la violazione può comportare la revoca delle deleghe e l'azione di responsabilità. Per i soggetti sottoposti, la violazione può comportare i provvedimenti disciplinari previsti dal CCNL applicabile. Per i soci in affari, la violazione degli impegni anticorruzione determina l'attivazione della clausola risolutiva espressa e l'interruzione immediata del rapporto.

15. Matrice delle responsabilità (RACI)

R = Responsabile (esegue), A = Approvatore (autorizza), C = Consultato, I = Informato.

Attività	Funz. Rich.	CO	AD	OdV	Legale
Compilazione modulo richiesta DD	R	I	–	–	–
Classificazione e livello DD	C	R	–	–	–
DD semplificata	R	A	–	–	–
DD standard	C	R	–	I	C
DD rafforzata	C	R	I	I	C
DD M&A	C	R	A	I	R
Deliberazione rischio basso	–	A	–	–	–
Deliberazione rischio medio	–	A	I	–	C
Deliberazione rischio alto	–	R	A	I	C
Monitoraggio continuativo	–	R	I	I	–
Reporting trimestrale OdV	–	R	I	I	–

16. Indicatori di processo

Copertura DD: percentuale di nuovi soci in affari sottoposti a due diligence prima della stipula del contratto. Obiettivo: 100%.

Tempo medio di completamento DD: giorni medi dalla richiesta al Report. Obiettivo: 10 gg (semplificata), 20 gg (standard), 45 gg (rafforzata).

Red flag identificati: numero di red flag rilevati per trimestre, classificati per tipologia.

Rapporti rifiutati: numero di rapporti non instaurati per esito negativo della DD.

Aggiornamenti DD nei termini: percentuale di aggiornamenti completati entro le scadenze previste. Obiettivo: 100%.

Completezza documentale: percentuale di fascicoli DD completi di tutta la documentazione prevista. Obiettivo: 100%.

17. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione modifiche	Approvazione
00	12/04/2026	Prima emissione	Francesco Epifani